
INFORMATIVA PRIVACY FORNITORE AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR- GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) N. 679/2016

Cooperativa Mirafiori S.C.S.

Sede legale: S.da del Drosso 33/7, 10135 Torino - Tel [0113471263](tel:0113471263) – [01119176035](tel:01119176035)

ocgdpr@cooperativamirafiori.com - mirafioriscs@pec.confcooperative.it

Sedi Operative: Regione Gonzole 4, 10043 Orbassano (TO) - Tel/fax 3929932408; Strada delle Cacce 36/8, 10135 Torino - Tel 0110673111; Via Cigna 18, Torino 10152 - Tel/fax 0114380047

Con questa informativa si intende comunicare al “Fornitore” le modalità di gestione riguardo al trattamento dei suoi dati personali, così come prescritto dagli artt.13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, General Data Protection Regulation o “GDPR”) e dalle normative vigenti.

Questi i contenuti dell’Informativa:

0. INTRODUZIONE

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

2. RACCOLTA DATI PERSONALI E BASI GIURIDICHE

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

4. SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

6. TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI

7. CONDIVISIONE DEI DATI PERSONALI

8. OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO

9. TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI RACCOLTI

10. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

11. DIRITTI DI PROTEZIONE DEI DATI

12. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

13. CANCELLAZIONI OPPOSIZIONE E RETTIFICHE

14. INFORMAZIONI E REVISIONI

0. INTRODUZIONE

La tutela dei dati personali è l'occasione per una compliance condivisa e trasparente tra la Cooperativa Mirafiori e il "Fornitore" che affida ad essa i suoi dati personali.

È compito della Cooperativa Mirafiori, infatti, proteggerli, preservarli da eventuali danni, conservarli e disporne secondo le linee di trattamento per il corretto svolgimento del rapporto contrattuale di fornitura di prodotti e/o servizi.

Con "dati personali" – detti anche IPI, Informazioni Personali Identificabili – si intendono quelli anagrafici e identificativi del "Fornitore" per l'esecuzione del rapporto contrattuale di fornitura.

Per "trattamento" si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La Cooperativa Mirafiori è il Titolare del trattamento dei dati personali ed è possibile contattarla ai seguenti indirizzi di posta elettronica ocgdpr@cooperativamirafiori.com - mirafioriscs@pec.confcooperative.it o al numero telefonico 0113471263 – 01119176035, oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta: Cooperativa Mirafiori - S.da del Drosso 33/7, 10135 Torino.

Il Titolare decide in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali, nonché alla loro sicurezza e agli strumenti utilizzati.

2. RACCOLTA DATI PERSONALI E BASI GIURIDICHE

I dati personali oggetto di raccolta riguardano tutte le informazioni identificative e di contatto del "Fornitore" al fine di consentire la fornitura di prodotti e servizi alla Cooperativa Mirafiori, e conseguente stipula di un contratto. Il loro trattamento è reso necessario per il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa ai fini contabili e fiscali.

I dati sono direttamente e liberamente forniti dal "Fornitore" e modificabili su richiesta dello stesso in caso di errore o cambiamenti.

A seguito della raccolta la Cooperativa Mirafiori garantisce che i dati personali siano anche pertinenti e non eccedenti affinché questo processo avvenga secondo liceità e correttezza, ossia per le finalità del trattamento, esplicite e legittime, indicate di seguito nella presente Informativa.

Il trattamento dei dati avviene con strumenti e supporti sia cartacei che informatici, entrambi nel rispetto di criteri e procedure di sicurezza, conservazione e accessibilità, nel ristretto ambito delle finalità espresse.

Base giuridica del conferimento dei dati sono gli obblighi contrattuali, obblighi fiscali, normativi e contabili derivanti dalle finalità del trattamento. Inoltre, il Titolare può esercitare un interesse legittimo sia per attuare misurazioni sull'affidabilità, qualità e prestazione del "Fornitore" sia per difendere i suoi diritti in sede giudiziaria nei casi di reclamo o contenziosi con il "Fornitore".

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Nell'ambito del rapporto contrattuale di fornitura, le finalità gestionali per cui i dati personali del "Fornitore" diventano oggetto di trattamento sono le seguenti:

- gestione del "Fornitore" (anagrafica e contatti, Albo Fornitori, audit e valutazione di performance e qualità);
- gestione amministrativa e fiscale del rapporto contrattuale, e/o pre-contrattuale, su base normativa nazionale, comunitaria o extra-comunitaria;
- gestione dell'Offerta oggetto di fornitura;
- gestione degli Ordini al "Fornitore";
- gestione del contenzioso (controversie giudiziarie, inadempimenti contrattuali);
- informare le autorità su eventuali frodi, illecità e comportamenti scorretti;
- ottemperare agli obblighi di legge, normativi e fiscali.

4. SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

La Cooperativa Mirafiori tratta con scrupolosa attenzione i dati personali e proprio per questo motivo adotta misure di sicurezza e protezione in stretta osservanza del GDPR e in linea con le norme ISO 9001 e ISO 27001.

Inoltre, la Cooperativa Mirafiori mette in moto valide e opportune pratiche e tecniche volte a garantire in tutti i processi di trattamento le seguenti condizioni:

- **riservatezza**, ossia la protezione da accessi non autorizzati;
- **integrità**, per scongiurarne la perdita o il danneggiamento;
- **disponibilità**, al fine di assicurare al Fornitore l'accesso continuo ai suoi dati.

Anche nel caso in cui vengano trasferite le informazioni a terzi di fiducia, e per gli scopi indicati nella presente Informativa, è cura e attenzione della Cooperativa Mirafiori affinché costoro adottino analogamente misure di sicurezza, tecniche operative, secondo gli stessi criteri sopra esposti.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali del "Fornitore" sono trattati per il tempo necessario per sviluppare tutte le finalità del trattamento. Normalmente 10 anni dal momento della cessazione del rapporto contrattuale di fornitura.

Il periodo di conservazione dei dati personali e delle informazioni aziendali, dunque, è determinato in base a questi criteri:

- natura e finalità del trattamento dei dati;
- adempimenti normativi;
- eventuali contenziosi su reclami.

Allo scadere dei termini prospettati, i dati saranno cancellati dagli archivi correnti, cartacei e informatizzati, e secondo procedure tecniche adeguate e in accordo alle best practice di Information Security.

6. TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI

Ad oggi la Cooperativa Mirafiori non effettua alcun trasferimento internazionale di dati a Paesi Terzi fuori dall'Unione Europea.

Nell'ottica dei continui cambiamenti e ampliamenti del business oltre i confini europei può accadere che anche i processi aziendali, seguiti dai dati personali del "Fornitore", possano essere soggetti a trasferimenti verso fornitori terzi in altri Paesi extra-UE.

Di conseguenza, i dati del "Fornitore" potrebbero in futuro essere trasferiti verso fornitori terzi presso questi Paesi.

Nel caso in cui il trasferimento internazionale dei dati si attui, il tutto avverrebbe in conformità ai requisiti di legittimità previsti dagli articoli del suddetto Regolamento, dalle norme vigenti sulla privacy e dalle procedure che governano il trasferimento stesso; in questo caso il Titolare rispetta le condizioni descritte nel CAPO V (Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali - artt. 44,45,46,47,48,49,50), fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo saranno applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal Regolamento GDPR non sia pregiudicato.

7. CONDIVISIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali del "Fornitore" non saranno oggetto di condivisione con altri soggetti se non nei casi che prevedono l'obbligatorietà, altrimenti il consenso è facoltativo, esplicito e volontario.

L'accesso ai dati può avvenire ad opera di alcuni addetti al trattamento, interni alla Cooperativa Mirafiori, per tutte le operatività necessarie ai fini amministrativi e gestionali: si tratta di personale delle aree aziendali, quali l'amministrazione, le risorse umane e i sistemi informativi.

Lo stesso può avvenire da parte di alcuni soggetti esterni, in qualità di Responsabili del Trattamento, quali:

- studi commercialisti, corrieri e uffici postali, Enti pubblici e assistenziali (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate), assicurazioni
- professionisti, consorzi di servizi e consulenti che assistono l'azienda dal punto di vista fiscale, commerciale e legale;
- società partecipate, controllate o collegate;
- società e imprese di assicurazione;
- le Banche e le aziende di credito emissarie di carte di pagamento o di servizi di banking online a cui spettano le procedure di tracciamento in rete per il controllo su eventuali frodi telematiche;
- le Autorità e gli Enti pubblici al fine di tutelare i diritti legali dell'Azienda o corrispondere a specifici obblighi di legge.
- società di recupero crediti;
- soggetti privati e pubblici per l'espletamento di pratiche amministrative e di legge nel rispetto delle prescrizioni del Reg. UE n.679/2016;
- consulenti e società che assistono l'azienda dal punto di vista informatico e infrastrutturale;

Il Titolare garantisce la formazione di tutti coloro che, all'interno dell'organizzazione, accedono ai dati sotto la sua autorità in accordo alle specifiche del trattamento in essere.

Per i soggetti terzi designati come Responsabili del Trattamento, la Cooperativa Mirafiori segue le regole del GDPR in materia, vigilando affinché siano conformi e adeguate alle norme vigenti.

8. OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO

L'eventuale rifiuto da parte del "Fornitore", totale o parziale, comprometterebbe la corretta esecuzione delle attività connesse alle finalità espresse, e ciò determinerebbe l'impossibilità di attuare il rapporto contrattuale.

9. TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI RACCOLTI

I dati personali oggetto del trattamento sono i seguenti:

- dati anagrafici: nome, cognome, data di nascita, sesso;
- dati di contatto: e-mail, numero di telefono, indirizzo e città;
- dati fiscali e bancari: codice fiscale, partita iva, conto corrente e carte di credito;
- dati di profilo: attività economiche e/o professione, competenze personali, certificazioni personali, curriculum dipendenti del fornitore, attestati di formazione, titoli di studio, preferenze personali.

10. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare ha previsto la nomina di un Organismo di Controllo per la protezione dei dati.

11. DIRITTI DI PROTEZIONE DEI DATI

È diritto del "Fornitore" (artt. 15-22 GDPR) conoscere l'esistenza dei suoi dati personali raccolti e trattati presso il Titolare, quindi conoscerne il contenuto e la provenienza, verificarne l'esattezza ed eventualmente modificarli, integrarli con altre informazioni, chiederne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, bloccarne l'uso nel caso di una presunta violazione di legge o addirittura opporsi in via definitiva al trattamento.

Tutte le richieste di informazioni, ed eventuali reclami, potranno essere diretti al Titolare presso gli indirizzi resi noti in questa Informativa.

12. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La presente Informativa sulla privacy è soggetta a eventuali modifiche e aggiornamenti al fine di recepire cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria, ossia per adeguarsi a innovazioni tecnologiche o per motivi di natura organizzativa della Cooperativa Mirafiori per cui sarà diligenza della stessa informare il "Fornitore" a riguardo inviandogli comunicazioni utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione aziendale a disposizione.

Le modifiche, come quella attuale dovuta all'adeguamento al nuovo Regolamento GDPR, continueranno ad applicare le regole in vigore a meno che il "Fornitore" non sia sfavorevole ai cambiamenti proposti e richieda la cessazione dei trattamenti e conseguente cancellazione dei suoi dati.

Il “Fornitore” deve comunque verificare in modo autonomo e con periodicità lo stato di aggiornamento della presente Informativa, e comunque consultarla tutte le volte che viene informato delle avvenute modifiche.

13. CANCELLAZIONI, OPPOSIZIONE E RETTIFICHE

In qualsiasi momento il “Fornitore” può richiedere la rettifica, l’opposizione, in tutto o in parte, e la revoca del trattamento dei suoi dati, e, nel caso, ottenerne la cancellazione.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati personali del “Fornitore” saranno comunque cancellati e distrutti attraverso procedure tecniche adeguate.

I casi di cancellazione sono dunque i seguenti:

- i dati personali non sono più necessari a seguito di cessazione del rapporto intercorrente con il Titolare;
- il “Fornitore” effettua una revoca;
- il “Fornitore” si oppone al trattamento;
- i dati personali sono stati trattati illecitamente.

Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, l’Interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.

14. INFORMAZIONI E REVISIONI

Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa Privacy Policy (Informativa).

Data di ultima revisione è il 06/04/2020.